

Долговая тюрьма

См. также: [Долговая яма \(фильм\)](#)

Долговая тюрьма или **долговая яма** — [тюрьма](#), в исторические времена использовавшаяся государством ([Россия](#), страны Европы, [США](#)) для заключения [должников](#) по требованию [кредитора](#).



Долговая тюрьма Schuldturm в [Нюрнберге](#) ([Германия](#))

Помещение в долговую тюрьму преследовало собой как цель наказания должника за невыплату долгов, так и последнего средства [принуждения](#) его к выплате долга.

До уничтожения [долгового рабства](#) должник подвергался заключению до тех пор, пока он не отработает своего долга, но кредитор также мог держать его в оковах или заключении и не давая ему работы, пока долг не будет оплачен. При этом кредитор мог держать в заключении и семью должника. Кредитор обязывался лишь кормить задержанного и не увечить. На [Руси](#) это называлось *выдачей должника истцу головою до искупа*.

С постепенным исчезновением долгового рабства должники стали содержаться в государственных тюрьмах. В воле кредитора было только держать должника бессрочно в тюрьме или выпустить на волю для отработки долга или с прощением его. Позднее на кредиторов возлагалась обязанность платить за питание должников в тюрьме, чем они стимулировались к их освобождению. Постепенно было запрещено держать в заключении семью должника, от задержания за долги освобождались некоторые лица

(старики, несовершеннолетние, беременные и недавно родившие женщины), вводились предельные сроки задержания.

В XIX веке задержание за долги в различных странах было отменено. Личное задержание как способ взыскания с неисправных должников в [Российской империи](#) было отменено по закону 7 марта 1879 года.

В культуре

Долговая тюрьма упоминается в книгах «[Без семьи](#)» Гектора Мало, «[Посмертные записки Пиквикского клуба](#)», «[Крошка Доррит](#)» и «[Дэвид Копперфильд](#)» Чарлза Диккенса, «[Петербургские трущобы](#)» Всеволода Крестовского, а также в пьесах Александра Островского: «[Свои люди — сочтёмся](#)», «[Правда хорошо, а счастье лучше](#)», «[Бешеные деньги](#)», «[Поздняя любовь](#)». Также упоминается в романах «[Преступление и наказание](#)» и «[Идиот](#)» Достоевского.

Литература

- Karl Gratzer: *Default and Imprisonment for Debt in Sweden*, in: Karl Gratzer, Dieter Stiefel (Eds.): *History of Insolvency and Bankruptcy from an International Perspective* (<http://sh.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:15847>) , Huddinge 2008, S. 16ff.

Ссылки

- [Личное задержание](#) // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.
- [Взыскание долгов на Руси](http://www.apartment.ru/da/default.asp?id=9651) (<http://www.apartment.ru/da/default.asp?id=9651>)
- [Как на Руси долги выбивали](http://aleksej-sharon.narod2.ru/iz_istorii_sluzhbi_sudebni_h_pristavov/) (http://aleksej-sharon.narod2.ru/iz_istorii_sluzhbi_sudebni_h_pristavov/)

[Сообщить об ошибке](#)